Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Sede do DNIT em Brasília/DF
Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
Coordenação-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária
OFÍCIO-CIRCULAR Nº 6832/2025/CGMRR/DIR/DNIT SEDE

Brasília, *na data da assinatura eletrônica*.

Às Superintendências Regionais do DNIT

**Assunto: Orientações acerca dos contratos de P.A.T.O. conforme recomendações apresentadas pela Controladoria-Geral da União.**

Senhores(as) Superintendentes,

1. Trata o presente expediente acerca das orientações às Superintendências Regionais do DNIT nos Estados, resultantes do Relatório Final de Auditoria n.º 1352501 (SEI! n.º 22208010) e do Relatório Final de Auditoria n.º 1712810 (SEI! n.º 22134092), exarado pela Controladoria-Geral da União - CGU.

2. Os relatórios tratam, respectivamente, das avaliações do planejamento, da execução e da fiscalização dos serviços, bem como acerca da participação de consórcios em licitações e o somatório de atestados de capacidade técnica na elaboração dos instrumentos preparatórios, ambos em contratos de P.A.T.O.

3. As orientações ora apresentadas têm como objetivo subsidiar as Regionais especialmente no tocante à correta aplicação da vigente Resolução n.º 8, de 6 de novembro de 2023, uma vez que há vigente a delegação de competência para atos relativos a procedimentos licitatórios nos termos da Portaria nº 769, de 31 de janeiro de 2025.

4. Dessa forma, visando atender às recomendações apresentadas pela CGU, apresenta-se as orientações a seguir.

## I - MELHORIAS PARA O PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO P.A.T.O., EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO

5. **Quanto às definições dos níveis de esforços de serviços de tapa-buraco e remendo profundo:**

> **"a) Expedir orientação circular aos setores responsáveis pela elaboração dos P.A.T.O. de forma a reforçar a necessidade de utilizar, além das séries históricas de realização dos referidos serviços, uma avaliação do atual estado da rodovia, levando-se em conta, inclusive, serviços de recuperação do pavimento que tenham sido realizados nos últimos anos, evitando superdimensionamento da definição desses fatores e ainda considerar a contribuição das obras de recuperação funcional do pavimento previstas para serem realizadas nos primeiros anos da futura contratação, tendo em vista que após a execução destas obras de recuperação, os serviços de manutenção requeridos serão reduzidos."**

5.1. Cabe destacar que os níveis de esforços a serem adotados para os

serviços de tapa-buraco e remendo profundo deve levar em consideração na elaboração dos Planos Anuais de Trabalho e Orçamento – P.A.T.O., os **níveis de esforços para serviços de tapa-buraco e remendo profundo definidos não apenas com base em séries históricas de execução, mas também considerando as condições atuais da rodovia e os serviços de recuperação do pavimento já realizados** de forma que tenha havido mudança relevante nas condições de manutenção da rodovia, especialmente em intervenções funcionais e estruturais realizados na recuperação.

5.2. Reforça-se que os Planos Anuais de Trabalho, cujo período médio de contratação no DNIT normalmente abrangem 2 (dois) ou 3 (anos), requerem que sejam distribuídos esses níveis de esforços consoante o avanço de intervenções ao longo dos anos de execução. Ou seja, quando da etapa de elaboração do P.A.T.O, o cronograma anual a ser considerado deve levar em consideração níveis de esforços considerando os avanços efetivos dos serviços funcionais e estruturais realizados.

5.3. Destaca-se que, havendo a efetiva execução de obras de recuperação funcional do pavimento nos primeiros anos do contrato ou em anos imediatamente anterior à contratação, deverá ser promovida a adequação dos níveis de esforço e a consequente previsão dos quantitativos de serviços de reparos localizados, conforme estabelecido nos arts. 84 e 85 da Resolução n.º 8, de 6 de novembro de 2023, de forma a evitar superdimensionamentos e assegurar a compatibilidade técnica e orçamentária do P.A.T.O.

6. **Quanto aos serviços de remendo profundo:**

> **"a) Expedir orientação circular aos setores responsáveis pela fiscalização dos P.A.T.O. quanto à obrigatoriedade de compatibilizar a espessura do revestimento betuminoso a ser executado com o dimensionamento existente da rodovia, promovendo as devidas adequações dos insumos asfálticos e do material da base às situações observadas em campo."**

6.1. Nos serviços de remendo profundo, **DETERMINA-SE que a espessura do revestimento betuminoso a ser executado após a execução do remendo profundo na rodovia deve obrigatoriamente ser compatibilizada com o dimensionamento existente da rodovia, observadas as condições estruturais da base e da camada asfáltica.**

6.2. É essencial que a **execução do remendo profundo restabeleça, no mínimo, a estrutura existente do pavimento existente** visto que a redução da camada asfáltica incorrerá em subdimensionamento estrutural da rodovia e tal medida aumentará/degradará de forma ainda mais célere condição estrutural já deficiente. A necessidade de execução de remendo profundo é uma sinalização clara da rodovia de patologia que já atingiu em certo grau a base do pavimento original.

6.3. Noutro norte, em situações em que o pavimento existente disponha de camada final com tratamento, estes devem seguir e ser executada a camada final considerando as condições especificadas da composição padrão do SICRO.

6.4. Compete às equipes de fiscalização dos contratos P.A.T.O. assegurar que sejam promovidas as devidas remunerações à contratada do serviço necessário a ser executado nestes termos, cujas adequações dos insumos asfálticos e do material de base às situações verificadas em campo, registrando em relatório fotográfico e boletim de medição a solução adotada. Ressalta-se que a remuneração em planilha orçamentária do P.A.T.O já traz a separação clara da execução do serviço propriamente dito e do insumo asfáltico correspondente visando facilitar condições específicas e casos concretos da condição da rodovia.

6.5. Ressalta-se, ainda, que a medição e o consequente pagamento somente poderão ser processados quando comprovada a conformidade da execução com os parâmetros técnicos e normativos vigentes, em especial aqueles previstos na Resolução n.º 8, de 6 de novembro de 2023 e nas especificações dos normativos do DNIT aplicáveis conforme o caso.

7. **Quanto à execução/fiscalização dos serviços de revestimento betuminosos (tapa buraco, remendo profundo, microrrevestimento, recapeamento com CBUQ, entre outros), assim como os serviços auxiliares de fornecimento e transporte de insumos asfálticos e materiais pétreos:**

> **"a) Expedir orientação circular aos setores responsáveis pela fiscalização dos P.A.T.O. de forma a reforçar a necessidade de instruir os processos de medição e de pagamentos contendo todos os documentos e informações que suportam os quantitativos efetivamente executados nos trechos, em especial atenção à obrigatoriedade de inserção dos resultados dos ensaios realizados pelas empresas executoras e pelas supervisoras na verificação dos controles tecnológicos dos serviços, assim como os demais documentos de suporte relacionados nos arts. 70 e 71 da Resolução nº 8/2023."**

7.1. Fica reforçada a obrigatoriedade de que, nos processos de medição e pagamento de serviços de revestimento betuminoso (tapa-buraco, remendo profundo, microrrevestimento, recapeamento com CBUQ, entre outros) e serviços auxiliares de fornecimento e transporte de insumos, sejam inseridos todos os documentos e informações que suportem os quantitativos efetivamente executados.

7.2. Além dos registros exigidos nos arts. 70 e 71 daResolução n.º 8, de 6 de novembro de 2023 - relatórios fotográficos datados e georreferenciados, mapas lineares e correlação entre quantitativos de insumos e serviços executados -, é obrigatória a apresentação dos resultados dos ensaios de controle tecnológico realizados pelas empresas executoras e pelas empresas supervisoras. Neste quesito, há de se ressaltar que a orientação requerida pela CGU há vários anos já é obrigatória a apresentação dos ensaios de controle tecnológico das empresas executoras e supervisoras conforme as Resoluções editadas pelo DNIT que regulam a elaboração e execução de contratos de conservação em anos anteriores.

7.3. Ressalta-se que a ausência desses documentos inviabiliza a medição nos termos da Resolução n.º 8, de 6 de novembro de 2023.

8. **Quanto à medição e pagamento de materiais betuminosos em serviços de microrrevestimento, para efeito de medição, monitoramento, fiscalização e auditoria:**

> **"a) na medição e pagamento de materiais betuminosos em serviços de microrrevestimento, para efeito de medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, a quantidade de emulsão efetivamente aplicada deve ser obtida através da média aritmética dos valores medidos na pista, em toneladas, conforme definido na Especificação de Serviço DNIT nº 035/2018 – ES Pavimentação Asfáltica – Microrrevestimento Asfáltico."**

8.1. Nos serviços de microrrevestimento asfáltico executados no âmbito dos contratos P.A.T.O., a quantidade de emulsão asfáltica a ser considerada para efeito de medição, monitoramento, fiscalização e auditoria deverá corresponder obrigatoriamente à média aritmética dos valores efetivamente medidos em pista, em toneladas, conforme estabelece a Norma DNIT nº 035/2018 – ES (item 8 – Critérios de Medição).

8.2. Dessa forma, deve a fiscalização por meio de apoio junto à supervisora

exigir e registrar os boletins de campo e demais controles que comprovem a aplicação real.

> **"b) na medição e pagamento de materiais betuminosos em serviços de recuperação asfáltica, para efeito de medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, utilize os valores reais de densidade e teor de CAP, admitindo-se a tolerância constante nas especificações DNIT 031/2006-ES e DNER-ES 385/99, conforme estabelecido na Resolução nº 08/2022."**

8.3. Nos serviços de recuperação asfáltica executados no âmbito dos contratos P.A.T.O., a medição e o pagamento dos materiais betuminosos ficam condicionados à utilização dos valores reais de densidade e de teor de CAP obtidos em campo, observadas as tolerâncias estabelecidas na Norma DNIT nº 031/2024 – ES e na Norma DNER-ES 385/99, com a Emenda nº 1/2024.

8.4. Cabe esclarecer que tais quesitos também já são obrigatórios a anos nos contratos de conservação, conforme expõe o Artigo 59 da Resolução n.º 8, de 6 de novembro de 2023, onde é obrigatória à contratada apresentar o traço da mistura devidamente assinado pelo responsável técnico do contrato, devendo ser aceito pela fiscalização local.

8.5. Compete às equipes de fiscalização registrar e anexar aos processos de medição os ensaios exigidos pelos normativos vigentes, realizados pela construtora e supervisora, de forma a comprovar a conformidade dos serviços executados com os parâmetros normativos.

## II - PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS EM LICITAÇÕES

9. **Quanto à regularização do item 4.1 do Termo de Referência, apresentando as fundadas razões que justificam tal vedação ou a retirada da referida cláusula do processo licitatório:**

> **"1) Regularização do item 4.1 do Termo de Referência, apresentando as fundadas razões que justificam tal vedação ou a retirada da referida cláusula do processo licitatório.**
>
> **2) Recomenda-se que o DNIT discipline, por ato normativo interno, a participação de consórcios em certames licitatórios, a fim de assegurar uniformidade procedimental."**

9.1. As Regionais devem seguir as diretrizes estabelecidas na legislação para a participação de consórcios em licitações. É essencial que os instrumentos preparatórios, como o termo de referência, definam claramente os requisitos e as condições para que empresas em consórcio possam participar.

9.2. A minuta padrão do Termo de Referência para contratações vinculadas ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento – P.A.T.O. (SEI! n.º 16689553) contempla justificativa expressa para a vedação à participação de consórcios, fundamentada na natureza contínua e pouco diversa dos serviços de manutenção rodoviária, os quais podem ser executados integralmente por uma única empresa. Tal vedação encontra respaldo no art. 15 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que admite restrições desde que devidamente motivadas no processo administrativo.

> Art. 15. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas:

9.3. Conforme disposto no Acórdão nº 2869/2012 - Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU), é entendimento pacificado na jurisprudência da corte de contas que caberá à Administração Pública justificar previamente a opção adotada, seja pela autorização ou pela vedação da participação de empresas em consórcio.

> “1.7.Alertar a Prefeitura Municipal de São José da Lapa/MG que as seguintes ocorrências, verificadas na Concorrência 1/2012, são irregulares e que sua repetição poderá motivar a apenação dos gestores responsáveis: 1.7.1. vedação à participação de empresas em consórcio: a aceitação de consórcios na disputa licitatória situa-se no âmbito do poder discricionário da administração contratante, conforme art. 33, caput, da Lei 8.666/1993, requerendo-se, porém, que sua opção seja sempre previamente justificada no respectivo processo administrativo, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Tribunal de Conta da União (Acórdãos 1.636/2006 e 566/2006, ambos do Plenário).”

9.4. A restrição injustificada à participação de consórcios formados por empresas caracteriza-se como cláusula restritiva à competitividade do certame, pois dificulta a participação de interessados e limita a participação de empresas atraídas em participar da licitação.

9.5. Portanto, considerando que a minuta padrão do Termo de Referência já contempla a vedação à participação de consórcio, acompanhada de justificativa sucinta, orienta-se às Superintendências Regionais que, ao adotarem tal modelo, complementem a fundamentação apresentada, de forma a reforçar a motivação técnica e jurídica da restrição, conforme exigido pelo art. 15 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

## III - SOMATÓRIO DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

10. **Quanto a aplicação da legislação acerca do somatório de atestados de capacidade técnica.**

> **"1) recomenda-se a elaboração de um conjunto de materiais de apoio que sirvam como referência para os gestores do DNIT. Esses materiais devem incluir guias e manuais que abordem de maneira detalhada os principais aspectos da norma, como definições, contexto legal e implicações práticas.**
>
> **2) Recomenda-se a edição de instruções internas que estabeleçam, de forma clara e objetiva, os procedimentos a serem adotados pelas unidades na aplicação da legislação sobre a vedação ao somatório de atestados, com o objetivo de uniformizar a atuação dos gestores e assegurar a conformidade das contratações."**

10.1. A Instrução Normativa nº 58/DNIT-SEDE, de 17 de setembro de 2021, que estabelece os critérios para avaliação de capacidade técnica e qualificação econômico-financeira nas licitações de obras e serviços de engenharia no âmbito do DNIT, constitui o principal normativo que rege a matéria, definindo como regra (art. 5º) a vedação ao somatório de atestados, em caso de licitantes individuais, para os itens classificados como de “maior relevância global”.

10.2. No entanto, considerando que a referida norma possui enfoque predominantemente voltado à licitações de obras, no âmbito das contratações vinculadas ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento – P.A.T.O. recomenda-se flexibilizar essa regra, conforme indicado no item 2 das observações da minuta padrão do Termo de Referência para contratações de P.A.T.O. (SEI! n.º 16689553), transcrita a seguir, uma vez que se tratam de contratos de menor complexidade técnica dos serviços e de natureza contínua:

> Observações:
> [...]
>
> 2. Será admitido o somatório de atestados para os serviços do Quadro 2.

10.3. Nesse sentido, é relevante dizer que essa flexibilização deverá ser aplicada com cautela e devidamente fundamentada, observando-se os limites e

condições previstos na Instrução Normativa nº 58/DNIT-SEDE, de 17 de setembro de 2021, de modo a preservar a legalidade, a isonomia e a competitividade dos certame.

10.4. O referido dispositivo estabelece os critérios para avaliação de capacidade técnica e qualificação econômico-financeira nas licitações de obras e serviços de engenharia no âmbito do DNIT. Em seu art. 6º, a norma dispõe que a vedação ao somatório de atestados é aplicável exclusivamente aos itens de serviços de "maior relevância técnica", exemplificados como se extrai abaixo:

> "*Art. 6º Os itens de serviço de maior relevância técnica e financeira serão divididos em "**maior relevância mais propenso à vedação de somatório de atestados" e "maior relevância menos propenso à vedação de somatório de atestados***".*
>
> *§ 1º Os itens de maior relevância mais propensos à vedação de somatório de atestados, em caso de licitantes individuais, são aqueles cujo aumento de quantitativos de serviços acarretam o aumento da complexidade técnica do objeto, ou uma desproporção entre as quantidades e prazos para sua execução, detalhados em sequência:*
>
> *I- Nas licitações de Implantação, Pavimentação e Obras de Arte Especiais:*
>
> *a) Terraplanagem:*
>
> *1. Escavação, carga e transporte de material de 1ª e 2ª categoria;*
>
> *2. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria;*
>
> *3. Compactação de aterros; e*
>
> *4. Estabilização de solos moles.*
>
> *b) Pavimentação:*
>
> *1. Sub base e/ou base estabilizada granulometricamente com ou sem mistura e/ou brita graduada e/ou bica corrida;*
>
> *2. Sub base e/ou base em concreto rolado;*
>
> *3. Concreto betuminoso usinado a quente e/ou pré misturado usinado a quente; e*
>
> *4. Pavimentação em placas de concreto de cimento Portland;*
>
> *c) OAE (infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura):*
>
> *1. Fundações conforme solução técnica e projeto;*
>
> *2. Fornecimento, corte, dobragem e colocação nas formas de armaduras de aço;*
>
> *3. Colocação de Cordoalhas;*
>
> *4. Concreto estrutural.*
>
> *II- Nas licitações de Restauração:*
>
> *a) Execução de base e/ou sub base;*
>
> *b) Fresagem;*
>
> *c) Capa asfáltica; e*
>
> *d) Reciclagem de camadas asfálticas.*

10.5. O referido dispositivo impõe que, caso a Superintendência queira vedar o somatório de atestados, **este só deve ser aplicado nos casos de rodovias pavimentadas** e conforme serviços referenciados na lista mencionada acima.

10.6. O somatório dos atestados na fase de qualificação técnica, é passível de vedação se demonstrado nos autos que um aumento dos quantitativos dos serviços contratados implicaria em maior complexidade técnica ou em uma desproporção entre as quantidades e os prazos de execução, de modo a justificar a vedação ao somatório de atestados pela licitante.

10.7. Ressalte-se a manifestação do TCU a esse respeito:

> "A vedação ao somatório de atestados, para o fim de comprovação da capacidade técnico-operacional, deve estar restrita aos casos em que o aumento de quantitativos acarretarem, incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do objeto ou uma desproporção entre quantidades e prazos de execução, capazes de exigir maior capacidade operativa e gerencial da licitante e ensejar potencial comprometimento da qualidade ou da finalidade almejadas na contratação, devendo a restrição ser justificada técnica e detalhadamente no respectivo processo administrativo." (Acórdão nº 7.105/2014-2ª Câmara. Rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer).

10.8. Não é demais reforçar que são itens de maior relevância menos propensos à vedação de somatório de atestados todos os demais serviços que atendam ao disposto no § 2º do art. 4º e não estejam relacionados no § 1º e § 2º do art. 6º como de maior relevância mais propensos à vedação de somatório de atestados.

10.9. Nos termos do § 2º do art. 6º da IN nº 58/2021/DNIT, a vedação ao somatório de atestados de itens de serviços de maior relevância somente poderá ser instituída **em rodovias pavimentadas** mediante justificativa técnica fundamentada **conforme serviços referenciados na lista mencionada acima**, demonstrando que o aumento dos quantitativos acarreta maior complexidade técnica ou desproporção entre quantidades e prazos de execução, exigindo maior capacidade operativa e gerencial da licitante.

10.10. Dessa forma, orienta-se que essas Superintendências Regionais observem os normativos vigentes que estabelecem de forma clara e objetiva os critérios para aplicação da vedação ao somatório de atestados.

10.11. Por fim e em suma, **tem-se que para os contratos de conservação do tipo P.A.T.O a regra padrão estabelecida é a de não vedação do somatório de atestados. Entretanto, para casos específicos em que a Superintendência entenda pertinente, a vedação de somatório de atestados de itens de serviço deverão ocorrer mediante justificativa técnica fundamentada, conforme determinações dispostas na Instrução Normativa nº 58/DNIT-SEDE, de 17 de setembro de 2021 e pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União.**

11. Diante do exposto, sendo o que se tinha a orientar e mantendo-se à disposição para eventuais esclarecimentos, esta Coordenação-Geral requer dessas Superintendências Regionais que observem rigorosamente os dispositivos legais e normativos supracitados na fiscalização, execução e elaboração dos instrumentos preparatórios dos certames que visem a contratação de P.A.T.O. garantindo a legalidade, a competitividade e a eficiência das contratações públicas.

Atenciosamente,

*(assinado eletronicamente)*
**BRÁULIO FERNANDO LUCENA BORBA JÚNIOR**
Coordenador-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária
CGMRR/DIR

Documento assinado eletronicamente por **Braulio Fernando Lucena Borba Junior**, **Coordenador-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária**, em 23/09/2025, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22437642** e o código CRC **291C4985**.

---

**Referência:** Caso responda este Ofício-Circular, indicar expressamente o Processo nº 50600.016848/2025-26

SEI nº 22437642

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF | (061) 3315-4319